

臺灣臺北地方法院刑事簡易判決

115年度交簡字第478號

聲 請 人 臺灣臺北地方檢察署檢察官
被 告 何建睿

上列被告因公共危險案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（115年度偵字第11703號），本院判決如下：

主 文

何建睿駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克以上情形，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣貳萬元，有期徒刑如易科罰金，罰金如易服勞役，均以新臺幣壹仟元折算壹日。

事實及理由

一、本案除犯罪事實欄第2行「晚間8時許」之記載應更正為「晚間8時30分許」外，其餘犯罪事實及證據均引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。

二、核被告何建睿所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之駕駛動力交通工具而有吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上情形罪。爰審酌被告於服用酒類後，吐氣所含酒精濃度達每公升0.46毫克之狀態下，仍執意騎乘普通重型機車上路，除不顧己身安全外，更漠視往來公眾之人身、財產安全，另被告前於民國107年間已因不能安全駕駛案件，經臺灣士林地方法院於107年7月10日以107年度湖交簡字第433號判決判處有期徒刑2月確定，殊值非難；惟念及被告於犯後坦承犯行，態度尚佳，暨其為國小肄業之智識程度、家庭經濟狀況勉持，以及其犯罪動機、目的等一切情狀，量處如主文所示之刑，並諭知有期徒刑如易科罰金、罰金如易服勞役之折算標準，以資懲儆。

三、據上論斷，應依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項，刑法第185條之3第1項第1款、第41條第1項前

01 段、第42條第3項前段，刑法施行法第1條之1第1項，逕以簡
02 易判決處刑如主文。

03 四、如不服本判決，應於判決送達後20日內，向本院提出上訴狀
04 ，上訴於本院第二審合議庭（應附繕本）。

05 本案經檢察官林彥均聲請簡易判決處刑。

06 中 華 民 國 115 年 4 月 21 日

07 刑事第十庭 法 官 曾名阜

08 上正本證明與原本無異。

09 如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應
10 敘述具體理由；其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日
11 內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿
12 逕送上級法院」。

13 書記官 李璵穎

14 中 華 民 國 115 年 4 月 21 日

15 附錄本案論罪科刑法條：

16 中華民國刑法第185條之3

17 駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，
18 得併科30萬元以下罰金：

19 一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度
20 達百分之零點零五以上。

21 二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不
22 能安全駕駛。

23 三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物
24 達行政院公告之品項及濃度值以上。

25 四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類
26 之物，致不能安全駕駛。

27 因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元
28 以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百
29 萬元以下罰金。

30 曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起
31 訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期

01 徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，
02 處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。

03 附件：

04 臺灣臺北地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書

05 115年度偵字第11703號

06 被 告 何建睿

07 上列被告因公共危險案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判
08 決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：

09 犯罪事實

10 一、何建睿明知飲用酒類過量，將使操控動力交通工具能力降
11 低，易生公共危險，仍於民國115年3月17日晚間8時許至10
12 時30分許，在臺北市內湖區某處飲用啤酒些許後，於翌(18)
13 日凌晨0時許，騎乘車牌號碼000-0000號普通重型機車上
14 路，嗣於同日凌晨0時37分許，行經臺北市○○區○○路
15 00巷00號時，為警攔查，並測得其吐氣酒精濃度為每公升
16 0.46毫克，始查悉上情。

17 二、案經臺北市政府警察局中山分局報告偵辦。

18 證據及所犯法條

19 一、上揭犯罪事實，業據被告何建睿於警詢及偵查中坦承不諱，
20 復有卷附被告吐氣酒精濃度表、臺北市政府警察局吐氣酒精
21 濃度檢測程序暨拒測法律效果確認單、臺北市政府警察局舉
22 發違反道路交通管理事件通知單、財團法人台灣商品檢測驗
23 證中心呼氣酒精測試器檢定合格證書各1紙可佐，足認被告
24 之自白與事實相符，被告犯嫌，堪予認定。

25 二、核被告何建睿所為，係犯刑法第185條之3第1項第1款之吐氣
26 所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上而駕駛動力交通工具罪
27 嫌。

28 三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。

29 此 致

30 臺灣臺北地方法院

31 中 華 民 國 115 年 3 月 29 日

本件正本證明與原本無異

中 華 民 國 115 年 4 月 10 日

書 記 官 林宜蓁

本件係依刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處刑；被告、被害人、告訴人等對告訴乃論案件如已達成民事和解而要撤回告訴或對非告訴乃論案件認有受傳喚到庭陳述意見之必要時，請即另以書狀向簡易法庭陳述或請求傳訊。

附錄本案所犯法條全文

中華民國刑法第185條之3

駕駛動力交通工具而有下列情形之一者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金：

一、吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上。

二、有前款以外之其他情事足認服用酒類或其他相類之物，致不能安全駕駛。

三、尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物達行政院公告之品項及濃度值以上。

四、有前款以外之其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛。

因而致人於死者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金；致重傷者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。

曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，經有罪判決確定或經緩起訴處分確定，於十年內再犯第1項之罪因而致人於死者，處無期徒刑或5年以上有期徒刑，得併科3百萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科2百萬元以下罰金。